

【기업회생채권 연체이자 청구방식 부적정】

- 「특별채권관리규정」 제33조에 따르면 회생계획안에 이자율을 정하지 않은 경우에는 「인수채권 이자율 적용요강」에서 정한 연체이자율을 적용하도록 되어 있고
 - 요강 제4조에 따르면 인수채권의 이자율은 양도금융회사의 양도 자산 확정일의 이자율을 적용한다고 되어 있어 연체중인 기업회생채권의 연체이자율은 각각 상이하므로 그 근거를 명확히 안내하는 것이 타당함
- 그런데 기업투자금융처는 2016. 6. 24. ◎◎은행으로부터 인수한 (주)◇◇공업 기업회생채권의 2018년, 2019년 회생변제금이 연체되자 2018. 11. 12. 및 2019. 12. 16. 납부 독촉하면서 연체이율과 금액을 안내하지 않은 것으로 확인되어 **현지주의 조치함**